Wechselseitiger Irrtum

Englisches Vertragsrecht | Mutual mistake | Mehrdeutigkeit und objektive Einigung

Käufer und Verkäufer verwenden dieselben Worte, verstehen darunter aber Verschiedenes. Entscheidend ist, ob sich aus ihren Erklärungen und ihrem Verhalten bei objektiver Betrachtung eine Einigung über den strittigen Punkt ergibt.

1. Die beiden Bedeutungen bestimmen

Benennen Sie die strittige Formulierung, das Verständnis jeder Partei und die Folgen des Unterschieds. Beim *mutual mistake* reden die Parteien aneinander vorbei. Beim *common mistake* einigen sie sich über dasselbe Geschäft und teilen eine falsche Annahme darüber.

2. Die beiden Seiten zugänglichen Informationen heranziehen

Lesen Sie Angebot, Annahme und einschlägige Unterlagen im Zusammenhang. Berücksichtigen Sie, was die Parteien durch Worte und Verhalten mitteilten und welche Umstände ihnen bei Abschluss vernünftigerweise zugänglich waren. Eine private Absicht kann den Streit erklären. Maßgeblich ist der objektive Sinn der Vereinbarung.

3. Prüfen, ob die Mehrdeutigkeit auflösbar ist

Ein Datum, eine Artikelnummer oder eine einbezogene Anlage kann eine Bedeutung festlegen. Lässt sich die Mehrdeutigkeit so klären, gilt die objektiv feststellbare Vereinbarung. Bleiben bei einem wesentlichen Punkt zwei plausible Deutungen offen und hat keine Vorrang, kann es an einem Vertrag fehlen.

4. Vertragsschluss und Vertragsverletzung prüfen

Klären Sie zuerst, ob ein bindender Vertrag zustande kam und welche Pflichten daraus folgten. Erst dann sind Vertragsverletzung, Kausalität und Rechtsbehelfe zu prüfen. Dass eine Partei etwas anderes erwartet hatte, genügt für sich genommen nicht.

> Legal English | **At cross-purposes** bedeutet, aneinander vorbeizureden. Eine **latent ambiguity** tritt zutage, wenn scheinbar eindeutige Worte auf die Tatsachen angewandt werden.

Die Peerless und die Auktion

Raffles v Wichelhaus (1864) | Zwei Schiffe mit demselben Namen

Die Vereinbarung betraf Baumwolle, die aus Bombay mit einem Schiff namens *Peerless* ankommen sollte. Zwei Schiffe dieses Namens liefen aus Bombay aus, eines im Oktober und eines im Dezember. Der Käufer meinte das Oktoberschiff. Der Verkäufer bot Baumwolle vom Dezemberschiff an. Das Gericht ließ den Einwand des Käufers gegen die Klage gelten. Der Bericht enthält keine ausführliche Begründung.

Scriven Bros v Hindley (1913) | Hanf und Werg

Bei einer Auktion trugen Hanf und Werg, eine gröbere Faser, dieselbe Versandmarke S.L. Der Katalog unterschied die Materialien nicht. Der Auktionator nahm ein Gebot für Werg an, das der Käufer für Hanf abgeben wollte. Der Katalog trug zum Irrtum bei. Nach den Feststellungen konnte der Verkäufer den Kauf von Werg nicht durchsetzen.

Was die Kennzeichnung tatsächlich aussagt

In *Raffles* wirkte der Name eindeutig, bis man ihn auf zwei Reisen bezog. In *Scriven* wurden verschiedene Waren mit derselben Versandmarke angeboten. Ein Kennzeichen oder eine Losnummer kann bei der Auslegung helfen. Entscheidend ist, was damit im Zusammenhang bezeichnet wird.

Die objektive Prüfung im heutigen Recht

In *RTS Flexible Systems* prüfte der Supreme Court, was die Parteien durch Worte und Verhalten bei objektiver Betrachtung erklärt hatten. Daraus leitete er ab, ob sie sich binden wollten und sich über die wesentlichen Bestimmungen geeinigt hatten. Prüfen Sie dies, bevor Sie privaten Vorstellungen entscheidendes Gewicht geben.

In *Smith v Hughes* unterschied das Gericht die Annahme des Käufers über den Hafer von seiner Vorstellung darüber, welche Eigenschaft der Verkäufer zugesagt hatte.

> Fallprüfung | Begründen Sie jede plausible Deutung. Zeigen Sie dann, welche Belege für eine Deutung sprechen oder warum die Mehrdeutigkeit offenbleibt.

Übungsfall und Quellen

Lieferung zum Depot Riverside

Ein Lieferant und ein Händler unterschreiben eine Bestellung über temperaturempfindliche Ware. Sie soll bis 10 Uhr zum „Depot Riverside“ geliefert werden. Beide Unternehmen nutzen zwei Standorte dieses Namens, Nord und Süd. Der Lieferant plant Nord, der Händler erwartet Süd. Der richtige Standort ist wesentlich. Weder Erklärungen noch Unterlagen oder gemeinsame Gepflogenheiten sprechen für einen der Standorte. Der Lieferant liefert nach Nord. Kann der Händler Ansprüche wegen Vertragsverletzung geltend machen?

Musterlösung

Zwei Bedeutungen. Der Lieferort ist wesentlich, weil die Ware innerhalb eines festen Zeitfensters am richtigen Standort eintreffen muss. Der Name passt auf beide Standorte. Die privaten Vorstellungen erklären den Streit, ergeben aber keinen gemeinsamen Lieferort.

Vertragsschluss und Vertragsverletzung. Nach dem Sachverhalt lässt sich die Mehrdeutigkeit nicht auflösen. Viel spricht dafür, dass kein bindender Vertrag zustande kam. Ein Anspruch wegen Verletzung einer Pflicht zur Lieferung nach Süd scheidet dann aus.

Beweise. Prüfen Sie Bestellung, Standortkennungen und einbezogene Anlagen. Ein interner Versandplan kann die Absicht einer Partei erklären. Ein gemeinsam einbezogener Plan kann den vereinbarten Standort bestimmen.

> Abwandlung | Die unterschriebene Bestellung bezieht einen Routenplan ein, der Riverside für diese Lieferung als Süd bezeichnet. Damit ist der Lieferort objektiv bestimmbar. Eine Lieferung nach Nord kann eine Vertragsverletzung sein. Schaden und Rechtsbehelfe sind gesondert zu prüfen.

Ausgewählte Rechtsprechung

Raffles v Wichelhaus (1864) 2 H & C 906 | Unauflösbare Mehrdeutigkeit

Scriven Bros & Co v Hindley & Co [1913] 3 KB 564 | Auszug in Fallsammlung, S. 83–84

RTS Flexible Systems Ltd v Molkerei Alois Müller [2010] UKSC 14, para 45 | Objektiver Vertragsschluss

Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597 | Vertragsinhalt und Annahmen